



แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เล่มที่ ๑๒



โดยได้รับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง



แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เล่มที่ ๑๒



แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๒

ISBN : 978-616-333-103-8

พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม

จัดพิมพ์โดย : สำนักงานศาลปกครอง

อาคารศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๑ ๐๕๗๘

โทรสาร : ๐ ๒๑๔๓ ๙๘๔๕

<http://www.admincourt.go.th>

พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงจันทร์การพิมพ์ ๑๘๘/๔-๕ ซอยแสงจันทร์ ๖๗ ถนนเจริญกรุง

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๑ ๔๐๕๘

คำนำ

หนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเดิมมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อเผยแพร่ในโอกาสครบรอบ ๙ ปี ของการจัดตั้งศาลปกครองเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ แต่ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการจัดทำโดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่แนวคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจสำหรับตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครองและบุคคลทั่วไป ซึ่งได้มีการจัดทำและเผยแพร่ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงเล่มที่ ๑๑ เพื่อเผยแพร่ในโอกาสครบรอบการจัดตั้งศาลปกครองในทุก ๆ ปี ก่อนที่จะมีการชะลอการจัดทำเนื่องจากสำนักงานศาลปกครองได้มีการเผยแพร่คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบของการสรุปแนวทางการปฏิบัติราชการเผยแพร่ไปยังส่วนราชการต่าง ๆ ทั่วประเทศอยู่แล้ว

อย่างไรก็ดี จากผลการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทั้งบุคลากรภายในศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองเอง ตลอดจนบุคคลภายนอกจากส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ปรากฏว่ามีความต้องการให้มีการจัดทำและเผยแพร่หนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองต่อไปสูงถึงร้อยละ ๙๕ เนื่องจากเห็นว่าเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีปกครองที่สำคัญ สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ซึ่งผมพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำและเผยแพร่หนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองซึ่งเป็นการคัดเลือกคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจอันมีลักษณะเป็นการวางหลักกฎหมายปกครอง และเป็นการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากได้มีการจัดทำต่อไปน่าจะเป็นประโยชน์และมีความสะดวกต่อการนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาหรือปฏิบัติงาน จึงเห็นควรให้มีการจัดทำหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองอีกครั้งหนึ่ง โดยในครั้งนี้เป็นการจัดทำเล่มที่ ๑๒ ซึ่งเป็นการรวบรวมและคัดเลือกคำพิพากษาดังกล่าวของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยยังคงไว้ซึ่งเค้าโครงเดิมของเล่มที่ ๑๑ เป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ประกอบกัน

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๒ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุง

หนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง คณะอนุกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคุณมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ที่เห็นความสำคัญและได้ให้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์หนังสือครั้งนี้



(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์)

ประธานศาลปกครองสูงสุด

หมายเหตุคณะผู้จัดทำ

หนังสือแนวนำคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๒ เป็นการรวบรวมและคัดเลือก คำพิพากษาตลอดจนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนที่ยังไม่ได้ นำเสนอในเล่มที่ ๑๑ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ในการเรียบเรียงเนื้อหา ยังคงเค้าโครง การนำเสนอตามเล่มที่ ๑๑ เป็นหลัก โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาคำวินิจฉัยที่มีประเด็นใหม่ ในหัวข้อตามเค้าโครงเดิม ส่วนหัวข้อตามเค้าโครงเดิมที่ไม่มีข้อมูลคำวินิจฉัยเพิ่มเติมจะระบุไว้ว่า “ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม” อย่างไรก็ดี สำหรับคำวินิจฉัยที่น่าสนใจบางเรื่องซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถ จัดอยู่ในกลุ่มหัวข้อตามเค้าโครงเดิมได้ คณะผู้จัดทำได้เพิ่มเติมหัวข้อเฉพาะกรณีดังกล่าวขึ้นใหม่ จากเค้าโครงเดิม เพื่อความสะดวกในการศึกษาควบคู่กันกับเล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๑๑ นอกจากนี้ ได้มี การปรับปรุงรูปแบบของเนื้อหาในภาค ๒ แนวนำคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง ให้มีความกระชับ มากยิ่งขึ้น โดยเน้นนำเสนอเฉพาะในส่วนของประเด็นข้อวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ

ภาค ๑

ภาคทั่วไป

บทที่ ๑	โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง	๔๕
	๑. โครงสร้างของศาลปกครอง	๔๕
	๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง	๔๗
	๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง	๔๗
บทที่ ๒	หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”	
	ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒	๔๙
	๑. หน่วยงานทางปกครอง	๔๙
	๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง	๔๙
	๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	๔๙
	๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น	๕๐
	๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา	๕๑
	๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ	๕๔
	๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง	๕๕
	๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง	๕๘
	๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๖๔
	๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๖๔
	๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง	๖๔
	๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล	๖๗
	๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๖๙



บทที่ ๓ อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๗๓
๑. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครอง	
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๗๓
๑.๑ การใช้อำนาจในการออกกฎ	๗๓
๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงาน	
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”	๗๓
๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงาน	
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะ	
ของการออก “กฎ”	๗๖
๑.๒ การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง	๗๖
๑.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง	๗๖
๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ	
“คำสั่งต่าง ๆ”	๗๖
๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ	
“หนังสือต่าง ๆ”	๗๖
๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ	
“มติของสภาหรือคณะกรรมการ”	๗๖
๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ	
“การอนุญาต”	๗๖
๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ	
“การอนุมัติ”	๗๗
๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ	
“คำวินิจฉัยอุทธรณ์”	๗๗
๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ	
“ประกาศ”	๗๘
๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ	
“การรับจดทะเบียน”	๗๘
๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ	๗๙
๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป	๘๑



๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่ง ที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด	๘๑
๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”	๘๑
๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง	๘๑
๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง	๘๓
๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน	๘๓
๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน	๘๓
๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ	๘๓
๖) การใช้สิทธิตามสัญญา	๘๓
๗) กรณีอื่น ๆ	๘๔
๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด	๘๕
๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๘๖
๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	๘๖
๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	๘๙
๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่	๙๒
๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย	๙๒
๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ	๙๔
๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง	๙๔
๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๙๔
๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิด ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่า เป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด	๙๗



๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ	๙๗
๑.๖ สัญญาทางปกครอง	๑๐๑
๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง	๑๐๑
๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ	๑๐๑
๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง เนื่องจากมีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔	๑๐๒
๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง เนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเกี่ยวกับการ การจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็น ต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล	๑๐๕
๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง มากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา	๑๐๖
๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาท เป็นสัญญาทางปกครอง แต่ไม่ได้ระบุว่า เป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด	๑๐๖
๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ	๑๐๗
๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๑๐๗
๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง	๑๐๗
๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจาก สัญญาทางปกครอง	๑๐๗
๓) สัญญาควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำ เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม	๑๐๗
๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘	๑๐๗



๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง	๑๐๗
๑) สัญญาจ้างแรงงาน	๑๐๗
๒) สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ต้อนรับของกรุงเทพมหานคร	๑๐๘
๓) สัญญากู้ยืม	๑๐๘
๔) สัญญาซื้อขาย	๑๐๙
๕) สัญญาเช่า	๑๑๐
๖) สัญญารับขนคนโดยสาร	๑๑๑
๗) สัญญารับจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย	๑๑๑
๘) สัญญาเช่าซื้อ	๑๑๑
๙) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่า ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง	๑๑๑
๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ	๑๑๓
๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	๑๑๓
๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ	๑๑๓
๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น	๑๑๔
๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ	๑๑๖
๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคล ต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด	๑๑๖
๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐ ในบางกรณีต่อศาลปกครอง	๑๑๖
๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครอง	๑๑๘
๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๑๑๘
๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร	๑๑๘



๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ	๑๑๘
๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์	๑๑๙
๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว	๑๑๙
๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน	๑๒๑
๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร	๑๒๓
๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	๑๒๖
๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย	๑๒๗
๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑	๑๒๗
๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘	๑๒๗
๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔	๑๒๙
๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็น การกระทำทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครอง	๑๒๙
๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล	๑๒๙
๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	๑๒๙
๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา	๑๒๙
๓) งานทางนโยบาย	๑๒๙
๔) การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร	๑๓๑



๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ	๑๓๑
๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา	๑๓๒
๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์	๑๓๔
๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา	๑๓๔
๒) การปกครองสงฆ์	๑๓๕
๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	๑๓๕
๑) การออกหมายเรียก	๑๓๕
๒) การจับกุม	๑๓๖
๓) การปรับ	๑๓๗
๔) การปล่อยชั่วคราว	๑๓๙
๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น	๑๓๙
๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา	๑๔๑
๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	๑๔๑
๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา	๑๔๒
๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน	๑๔๒
๑๐) อื่น ๆ	๑๔๒
๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง	๑๔๔
๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป	๑๔๗
๑) การรักษาพยาบาล	๑๔๗
๒) การขับรถ	๑๔๗
๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า	๑๔๗
๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ	๑๔๘
๕) การดูแลรักษาต้นไม้	๑๔๘
๖) การแจ้งความร้องทุกข์	๑๔๘
๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน	๑๔๘
๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ	๑๔๘
๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร	๑๔๘
๑๐) การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์	๑๔๘



๑๑) การเสนอความเห็น	๑๔๘
๑๒) การประชาสัมพันธ์	๑๔๘
๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	๑๔๙
๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ	๑๔๙
๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ	๑๕๐
๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครอง	
กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา	
หรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน	๑๕๑
๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา	
เกี่ยวพันกัน	๑๕๑
๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็น	
เกี่ยวพันกัน	๑๕๑
๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ	
ของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง	๑๕๑
๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ	
ของศาลปกครองสูงสุด	๑๕๔
บทที่ ๔ เจื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง	๑๕๕
๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง	๑๕๕
๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย	
หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๑๕๕
๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน	
หรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ	
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง	
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ	๑๕๕
๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย	
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้	
หรือการมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๑๕๕



(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ ออกกฎ	๑๕๕
(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ ออกคำสั่ง	๑๕๙
(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ กระทำอื่น	๑๗๑
(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ ละเลยต่อหน้าที่	๑๗๓
(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๑๗๖
(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ กระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๗๖
(๗) ผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๑๗๗
(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ กระทำที่เป็นความรับผิดชอบอื่น	๑๘๐
(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ กระทำในกรณีอื่น ๆ	๑๘๑
๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้	๑๘๑
(๑) หน่วยงานทางปกครอง	๑๘๑
(๒) ประชาชนผู้ถูกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจอธิปไตย	๑๘๒
(๓) คณะบุคคล	๑๘๒
(๔) ชุมชน	๑๘๒
(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๘๒
๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี	๑๘๓
๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ	๑๘๓
๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล	๑๘๓



- ๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว ๑๘๓
- ๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุ
แห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว ๑๘๓
- ๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดค่าบังคับ
ตามคำขอไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อน
หรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป ๑๘๔
- ๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล ๑๘๔
 - ๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนด
ค่าบังคับได้ ๑๘๔
 - ๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจ
กำหนดค่าบังคับได้ ๑๘๕
๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง ๑๘๗
๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี ๑๘๗
 - ๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี ๑๘๗
 - ๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด ๑๘๗
 - ๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่
กฎหมายกำหนดแล้ว ๑๘๘
 - ๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการ
ตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายก่อนฟ้องคดี ๑๘๘
 - ๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ๑๘๘
 - ๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา ๑๘๙
 - ๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ๑๘๙
 - ๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ก่อนฟ้องคดี ๑๘๙



๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอน หรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี	๑๙๑
๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ตามกฎหมาย	๑๙๑
๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดย คณะกรรมการ	๑๙๒
๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป	๑๙๒
๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ	๑๙๒
๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดี โดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์	๑๙๒
๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๑๙๒
๓.๓.๗ กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	๑๙๒
๓.๓.๘ กรณีฟ้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากการ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	๑๙๓
๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี	๑๙๓
๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ	๑๙๓
๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ	๑๙๓
๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง	๑๙๔
๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป	๒๐๖
๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน	๒๐๖
๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ เป็นอย่างอื่น	๒๐๖
๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควร	๒๐๘



๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๒๐๘
๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๒๐๙
๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่น	๒๑๐
๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด	๒๑๐
๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น	๒๑๖
๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๒๑๗
๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง	๒๑๗
๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาสัมปทาน	๒๑๙
๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาทุนการศึกษา	๒๑๙
๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน	๒๑๙
๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน	๒๑๙
๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา รับฝากเก็บข้าวเปลือก แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และจัดจำหน่ายข้าวสาร	๒๑๙
๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ ข้อตกลงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ	๒๒๐
๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาหลักประกันของ	๒๒๑
๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาซื้อขาย	๒๒๑

